중대범죄수사청 수사사건등의 공보에 관한 규칙

[시행 2026. 10. 29.] [중대범죄수사청훈령 제14호, 2026. 10. 29., 제정]

중대범죄수사청(공보담당관), 02-2690-4102

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 수사사건등의 공보에 관하여 무죄추정의 원칙, 사건관계인의 인권보호 및 국민의 알권리가 조화를 이루도록 중대범죄수사청과 지방중대범죄수사청의 수사사건등에 관한 공보의 기준과 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "수사사건등"이란 중대범죄수사청 또는 지방중대범죄수사청이 수사 또는 입건 전 조사 중이거나 이를 종결한 사건을 말한다.

2. "사건관계인"이란 피의자, 피조사자, 피해자, 참고인 및 그 대리인 · 배우자 · 직계친족 · 형제자매를 말한다.

3. "공보담당관등"이란 중대범죄수사청의 대변인 및 공보담당관과 지방중대범죄수사청의 기획공보담당관을 말한다.

제3조(적용범위) 중대범죄수사청 및 지방중대범죄수사청의 수사사건등의 공보에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙에서 정하는 바에 따른다.

제2장 수사사건등의 공개금지 및 공보절차 등

제4조(수사사건등의 공개금지 원칙) 사건관계인의 명예, 신용, 사생활의 비밀 등 인권을 보호하고 수사내용의 보안을 유지하기 위하여, 수사사건등에 관하여 관련 법령 또는 이 규칙에 따라 공개가 허용되는 경우를 제외하고는 피의사실, 수사사항 등(이하 "피의사실등"이라고 한다)을 공개하여서는 안 된다.

제5조(예외적인 공개) ① 제4조에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수사사건등의 피의사실등을 공개할 수 있다.

1. 범죄로 인한 피해의 급속한 확산 또는 동종 범죄의 발생이 심각하게 우려되는 경우

2. 범인의 검거 또는 중요한 증거 발견을 위하여 정보 제공 등 국민들의 협조가 필수적인 경우

3. 공공의 안전에 대한 급박한 위협이나 그 대응조치에 관하여 국민들이 즉시 알 필요가 있는 경우

4. 오보 또는 추측성 보도로 인하여 사건관계인의 인권이 침해되거나 수사에 관한 사무에 종사하는 중대범죄수사청 또는 지방중대범죄수사청 소속 공무원(이하 "수사업무 종사자"라고 한다)의 업무에 지장을 초래할 것이 명백하여 신속 · 정확하게 사실관계를 바로잡을 필요가 있는 경우

② 제1항 각 호의 사유로 수사사건등의 내용을 공개하는 경우에도 피해자와 그 가족의 명예가 손상되거나, 사생활의 비밀 또는 심리적 안정 등이 침해되지 않도록 배려해야 한다.

제6조(공보 제한사항) ① 수사사건등을 공보하는 경우에 다음 각 호의 사항을 공개하여서는 아니 된다.

1. 성명, 얼굴 등 사건관계인의 신원을 알 수 있거나 유추할 수 있는 정보

2. 개인의 신상 및 사생활에 관한 내용

3. 구체적인 수사진행 사항 및 향후의 수사계획 등 범죄수사 또는 재판에 영향을 미칠 수 있는 내용

4. 사건관계인의 범죄경력 또는 수사경력자료

5. 범죄혐의 또는 사건에 대한 개인의 주관적 판단 (다만, 사건수사 과정에서 도출된 문제에 대한 제도개선 방안 등은 예외로 한다.)

6. 범인검거 또는 증거수집에 활용된 수사기법

7. 수사사건등 기록의 원본 또는 사본 및 수사과정에서 확보한 전자정보

② 공보담당관등 관계 공무원은 공개되는 정보의 조합을 통해 제1항 제1호 및 제2호의 사항이 특정되지 않도록 유의하여야 한다.

제7조(익명 사용의 원칙) ① 사건관계인을 지칭할 때에는 'A○○', 'B○○'와 같은 방식으로 표기하며, 실명을 추단할 수 있는 표현을 함께 사용해서는 안 된다.

② 사건관계인에 대해 보다 구체적인 정보 제공이 필요한 경우 나이 및 직업을 공개할 수 있고, 그 방법은 다음 각 호의 방식에 따른다(제2호는 직무 관련 범죄인 경우에 한한다).

1. A○○(35세, 회사원)
2. B○○(40세, C주식회사 영업부장)

③ 수사사건과 관련이 있는 기업 또는 기관에 대하여도 익명을 사용한다.

④ 제3항의 경우 기업 또는 기관의 주목적을 병기하는 방법으로 "D건설 주식회사"와 같이 표기하되, 기업 또는 기관의 실명을 추단할 수 있는 표현을 사용해서는 안 된다.

제8조(공보의 주체) ① 수사사건등의 공보는 공보담당관등이 수행하는 것을 원칙으로 한다.

② 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 수사사건등의 성격, 수사상황 및 공보의 필요성 등을 고려하여 직접 공보하거나 해당 사건의 담당 국·과장 또는 수사관으로 하여금 공보하게 할 수 있다.

③ 제2항에 따라 담당 국·과장 또는 수사관이 공보하는 경우에는 공보담당관등과 사전에 협의하여야 한다.

제9조(공보의 방식) ① 수사사건등에 대한 공보는 서면으로 하여야 한다.

② 수사사건등을 공보하는 서면에는 제5조제1항 각 호의 예외적인 공보 사유 중 어떤 사유에 해당하는지를 명시해야 한다.

제10조(브리핑 · 인터뷰에 의한 공보) ① 제9조에도 불구하고 제8조에 따라 공보하는 사람은 다음 각 호의 어느 하나의 사유에 해당하는 경우에는 브리핑 또는 인터뷰 방식으로 수사사건등을 공보할 수 있다.

1. 서면 공보자료만으로는 정확하고 충분한 내용전달이 곤란하여 문답식 설명이 필요한 경우

2. 효과적인 수사사건등의 공보를 위하여 시청각 자료 등을 활용할 필요가 있는 경우

3. 언론의 취재에 대하여 즉시 답변하지 않으면 사건관계인의 명예, 신용 또는 사생활의 비밀 등 인권을 침해할 우려가 있거나 수사에 지장을 초래할 우려가 있는 오보 또는 추측성 보도를 방지할 필요가 있는 경우

4. 그 밖에 신속하게 공보할 필요가 있으나 보도자료를 작성 · 배포할 시간적인 여유가 없는 경우

② 제8조에 따라 브리핑 또는 인터뷰 방식으로 공보하려는 사람은 미리 발표 또는 답변할 내용을 준비하여야 한다.

제11조(공보의 사전협의) ① 공보담당관등 또는 제8조제2항에 따라 공보하는 담당 국·과장 또는 수사관은 수사사건등을 공보하려는 경우 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장과 사전협의를 하여야 한다.

② 지방중대범죄수사청에서 수사사건등을 공보하려는 경우에는 중대범죄수사청장과 사전협의를 하여야 한다.

제12조(공보 시 유의사항) ① 헌법상 무죄추정의 원칙에 의거하여, 유죄를 단정하는 표현 또는 추측이나 예단을 일으킬 우려가 있는 표현은 사용하여서는 아니 된다.

② 언론매체에 균등한 보도의 기회가 제공되도록 노력하여야 한다.

③ 피의자 또는 피조사자가 혐의사실을 부인하는 사건에 관하여 공보하는 경우에는 피의자 또는 피조사자가 혐의를 부인하고 있다는 사실을 공보 내용에 포함

하여야 한다.

④ 사건관계인에게 언론매체와의 인터뷰 등을 권유 또는 유도하여서는 아니 된다.

⑤ 피해자의 습관, 질병, 가정환경, 주변인들의 평가 등 피해자와 그 가족의 사생활이 포함되거나, 범죄발생의 원인이 피해자에게 있는 것처럼 묘사되지 않도록 유의하여야 한다.

⑥ 사진이나 영상자료를 제공하는 경우에는 피해자의 신체, 주소 · 거소지, 직장 · 학교 등 피해자의 신상을 유추할 수 있는 자료가 포함되지 않도록 유의하여야 한다.

제3장 초상권의 보호

제13조(초상권 보호) 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 수사사건 등의 공보 과정에서 사건관계인의 얼굴이 공개되지 않도록 유의하여야 한다.

제14조(사건관계인 출석 정보 공개금지) 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 사건관계인의 출석 · 귀가 · 호송에 대한 일시 · 장소 등의 정보를 공개해서는 안 된다.

제15조(수사과정의 촬영 등 금지) 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 출석, 조사, 압수 · 수색, 체포, 구속 등의 수사과정을 언론이나 그 밖의 사람들이 촬영 · 녹화 · 중계방송하도록 허용해서는 안 된다. 다만, 불가피하게 위 수사과정이 촬영 · 녹화 · 중계방송되는 경우에는 사건관계인 노출 또는 수사상 차질이 발생하지 않도록 대비하고, 안전을 확보하기 위한 조치를 해야 한다.

제16조(피의자의 얼굴 등 공개) ① 피의자의 얼굴, 성명 및 나이 등 신상정보 공개에 관하여는 「특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률」 등 관계 법률에서 정하는 바에 따른다.

② 제1항에 따라 피의자의 얼굴을 공개하는 경우 얼굴의 촬영 및 사진·영상물 등의 활용에 관하여는 관계 법령에서 정하는 바에 따른다.

제4장 수사 보안 및 오보대응 등

제17조(수사 보안) ① 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 이 규칙에서 정한 절차에 따른 공보 이외의 방식으로 수사와 관련한 내용이 유출되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 이 규칙에서 정한 절차 외의 방식으로 수사와 관련한 내용을 외부에 공개하여서는 아니 된다.

제18조(개별적인 언론 접촉 금지) ① 수사업무 종사자는 제8조에 따라 공보하는 경우를 제외하고는 담당하고 있는 수사사건등과 관련하여 기자 등 언론기관 종사자(이하 "기자등"이라고 한다)와 개별적으로 접촉할 수 없으며, 기자등을 수사부서 사무실이나 조사실에 출입하게 해서는 안 된다.

② 수사업무 종사자는 기자등으로부터 담당 수사사건등에 관한 질의를 받은 경우에는 임의로 답변하여서는 아니 되며, 공보담당관등을 통하여 문의하도록 안내하여야 한다. 다만, 제8조에 따라 공보하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제19조(오보에 대한 조치) 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 수사사건등에 관한 오보로 인하여 사건관계인의 인권이 침해되거나 수사에 지장을 초래할 우려가 있는 경우에는 해당 언론매체에 정확한 사실관계를 신속하게 전달하는 등 필요한 조치를 하여야 하고, 필요한 경우 정정·반론보도 청구 또는 손해배상 청구의 조치를 할 수 있다.

제20조(사건관계인 개인정보 노출 시 조치) 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 개인정보가 노출됨으로써 사건관계인의 사생활 또는 인권의 침해가 예상되는 경우 언론매체에 보도를 보류하여 줄 것을 요청하고, 이미 보도한 언론매체에 대해서는 신속히 사건관계인의 개인정보 삭제를 요청하는 등 피해 확산의 방지를 위한 조치를 실시한다.

제21조(취재의 협조) 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 이 규칙의 범위 내에서 기자 등 언론관계자의 사건 취재에 협조하여야 한다.

제22조(공보 교육의 실시) 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 소

속 수사업무 종사자 및 공보업무 담당자를 대상으로 연 1회 이상 수사사건등의 공보에 관한 교육을 실시하여야 한다.

제23조(위반 시의 조치) 중대범죄수사청장 또는 지방중대범죄수사청장은 이 규칙에 반하여 수사사건등의 내용을 유출한 사람에 대해서는 유출 경위와 내용 등을 조사하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

제24조(세부사항) 이 규칙의 시행에 필요한 세부사항은 중대범죄수사청장이 따로 정한다.

부 칙 <제14호, 2026. 10. 29.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.